***Câu hỏi 7** (1 điểm): Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc?Tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Giả sử bạn được mời tư vấn ngay từ thời điểm hợp đồng chưa được giao kết.

***Câu hỏi 8** (1,5 điểm): Bạn cần khắc phục tranh chấp nói trên bằng việc đưa thỏa thuận nào vào trong hợp đồng?*

ĐỀ 20:

Tóm tắt nội dung hồ sơ:

- CTy Cơ khí Thương mại SS với:
  Giấy phép số: 256/GP-UB ngày 10/3/1993 của UBTP
  Vốn: nguồn vốn tự có của CATP
  địa chỉ: P.15, Q.11
- Cuối năm X: Cty SS cho Cty TNHH TMDVH KK thuê diện tích mặt bằng toạ lạc tại: 911, đường 3/2, P.14 -> làm trụ sở VP
- Hợp đang được thực hiện nhưng các bên đang tranh chấp về tiền thuê , HĐ mà các bên ký kết có các điều khoản cơ bản sau:
  + S mặt bằng thuê: 462m2
  + Giá thuê: 100triệu đồng/tháng
  + time: 5năm kể từ ngày bàn giao mặt bằng
  + tiền thuê trả vào 25 hàng tháng
  + Bên thuê chịu chi phí điện nước do bên thuê sử dụng theo đồng hồ điện nước
  + Nếu chậm thanh toán tiền thuê hàng tháng sẽ chịu lãi suất 0,1%/tháng nhưng cũng k được chậm hơn 6tháng, nếu không sẽ thu hồi lại mặt bằng
- Hợp đồng được đại diện pháp luật các bên ký tên, đóng dấu, không công chứng.

Câu	Đáp án (chỉ mang tính tham khảo)
1	Hợp đồng kinh tế: đòi hỏi các bên là TN hoặc một bên là TN và đều có mục đích lợi nhuận. Nhưng Cty KK thuê mặt bằng để làm trụ sở văn phòng, chỉ là hoạt động bổ trợ hoạt động kinh doanh -> là một quan hệ dân sự -> HĐDS (Điều 1 BLDS)
2	- Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản liên quan - Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 và NĐ 25 -> điều chỉnh Chủ thể ký kết HĐ - Bộ luật dân sự 2005 và các văn bản hướng dẫn liên quan ➔ điều chỉnh đối tượng trong HĐ: HĐ thuê mặt bằng - Luật đất đai và các VB hướng dẫn thi hành
3	- Căn cứ Điều 122 BLDS: HĐ sẽ không bị vô hiệu nếu Cty SS có chức năng kinh doanh cho thuê mặt bằng và - Điều 134 BLDS: khi các bên không tuân thủ về mặt hình thức -> Toà án cho các bên một time thích hợp để tuân thủ về mặt hình thức - Bên cạnh đó Cty SS có văn bản chấp nhận của CATP (là chủ sở hữu thật sự của mặt bằng trên) đã có văn bản đồng ý cho Cty SS được phép sử dụng mặt bằng trên để sản xuất kinh doanh. -> Vì vậy, chưa có cơ sở để cho rằng HĐ này bị vô hiệu
4	- Giấy phép thành lập Cty SS số 256/GP-UB - Hợp đồng thuê mặt bằng và các giấy tờ liên quan đến cho thuê mặt bằng
5	- Căn cứ Điều 487 BLDS: có quyền đòi thanh toán các chi phí sửa chữa nếu bên cho thuê đồng ý . Muốn vậy, Cty KK phải cung cấp các chứng cứ, hoá đơn hợp lý - Ngoài ra, Cty KK còn được khấu hao theo nguyên tắc khấu hao tài sản. - Nguyên nhân của việc bất đồng: là việc bên cho thuê đã đòi tăng giá thuê